

RECURSO CÍVEL Nº 5005489-15.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: SERAFIM ROSA DE MOURA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- ASSOCIACAO SANTO ANTONIO (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. CENAP. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA TIDA COMO NÃO RECONHECIDA/AUTORIZADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de gratuidade de justiça, ora deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de março de 2025.

5005489-15.2024.4.02.5006

500003627570 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5005489-15.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: SERAFIM ROSA DE MOURA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- ASSOCIACAO SANTO ANTONIO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SERAFIM ROSA DE MOURA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO (CENAP), tendo em vista que não teria autorizado qualquer desconto em seu benefício previdenciário, em favor da mencionada Associação. De tal forma, requer o cancelamento do referido desconto em seu benefício; restituição em dobro dos valores indevidamente debitados; além de reparação por danos morais.

Em contestação (evento 9), a CENAP apresentou o Termo de Filiação, com autorização para desconto em benefício previdenciário, assinado eletronicamente pela parte autora em junho/2024 (evento 9, out5). Ainda assim, diante de posterior solicitação do autor pela desfiliação, assim procedeu em setembro/2024 (evento 9, out6).

Na sentença (evento 17), após ter sido apontado *que “a entidade ré comprovou pela documentação apresentada a regularidade na contratação, conforme termos do art. 373, II, do CPC”*, o pedido foi julgado improcedente.

Em sede recursal (evento 22), a parte autora pugna pela reforma da sentença, com acolhimento na íntegra do pedido, após reforçar os argumentos contidos na exordial.

É o breve relatório.

VOTO

No caso concreto, a parte autora demonstra ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade, a partir da competência de julho/2024, sob a rubrica “CONTRIB. CENAP/ASA” (evento 1, HISCRE8).

Sendo assim, o cerne da questão consiste em apurar a regularidade da filiação do autor à CENAP, apta a justificar a cobrança da referida contribuição associativa/sindical.

Isto posto, sabidamente, o destinatário final das provas das provas coligidas aos autos é o Magistrado, cabendo ao mesmo valorá-las com base no princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 371, CPC/2015.

De acordo com o acervo fático/probatório contido nos autos, a CENAP demonstrou que a filiação da parte autora ocorreu mediante assinatura digital; com fornecimento de autorretrato (“selfie”) e cópia de documento de identidade pessoal (evento 9, out 5).

Logo, a juntada da “selfie” e cópia de identidade pessoal do ora recorrente é só mais um indicativo de que, de fato, filiou-se à Associação-corré por meio de assinatura digital, sendo ainda certo que o INSS permite os descontos em benefícios previdenciários, referentes à contribuição associativa, mediante autorização por meio eletrônico, nos termos da Instrução Normativa INSS nº 110 de 03/12/2020:

Instrução Normativa INSS Nº 110 DE 03/12/2020

Art. 1º A Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 15, de 22 de janeiro de 2015, Seção 1, págs. 32/80, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 618-A. Para fins de desconto de valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas, considera-se:

I - autorização por meio eletrônico: rotina que permite confirmar a operação realizada nas associações, confederações ou entidades de aposentados e/ou pensionistas, garantindo a integridade da informação, a titularidade e o não repúdio, a partir de ferramentas eletrônicas;

II - beneficiário: titular de aposentadoria ou de pensão por morte; e

III - desconto de mensalidade associativa: consignação efetuada pelas associações, confederações ou entidades de aposentados e/ou pensionistas nas aposentadorias e pensões previdenciárias, decorrente de autorização expressa do beneficiário.

Art. 618-B. Os descontos dos valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas nos benefícios de aposentadoria e pensão por morte previdenciários serão autorizados, desde que:

I - sejam realizados com associações, confederações ou entidades de aposentados e/ou pensionistas que tenham celebrado Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para esse fim;

II - o benefício previdenciário esteja desbloqueado para inclusão do desconto de mensalidade associativa; e

III - seja apresentada, pelas associações, confederações e entidades de aposentados e/ou pensionistas acordantes, a seguinte documentação:

a) termo de filiação à associação ou entidade de aposentado e/ou pensionista devidamente assinado pelo beneficiário;

b) termo de autorização de desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário devidamente assinado pelo beneficiário, constando o número do CPF; e

c) documento de identificação civil oficial e válido com foto.

§ 1º Os documentos de que tratam as alíneas:

I- "a" e "b" do inciso III do caput poderão ser formalizados em meio eletrônico, desde que contemplem requisitos de segurança que permitam garantir sua integridade e não repúdio, podendo ser auditado pelo INSS, a qualquer tempo"

Logo, conjugando-se a norma transcrita com os documentos adunados aos autos pela CENAP, não pairam dúvidas a respeito da efetiva adesão da parte autora à contribuição associativa em questão, razão pela qual a completa improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de gratuidade de justiça, ora deferida.

